

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1309/2531

นาย สุมิตร ธรรมวิจิตรกุล  
นางสาว เขียมไน้ แซ่ลิ้ม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยไม่ได้ทำการ ฝ่าฝืน บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษา และมีบุคคลภายนอก เข้าสู่ราคาโดยชอบ เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่ามีผู้สู่ราคาสูงกว่า ราคาที่ประเมินไว้ก็รายงานต่อศาล เพื่อพิจารณาว่าสมควรตกลงขายให้ ผู้สู่ราคาสูงสุดหรือไม่ เมื่อไม่มีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่าการประมูล ซื้อทรัพย์สินเป็นการสมรู้กันกดราคาต่อ ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่ ผู้สู่ราคาสูงสุด ต้องถือว่าการขายทอดตลาดสมบูรณ์แล้วจำเลยจะขอให้หยุด การขายหรือยกเลิกการขายหรือรื้อฟื้นให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่ โดยแสดงราคา ประเมินทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดของทางราชการว่ามีราคาสูงกว่า ราคาที่ขายทอดตลาดหรือแสดงบันทึกคำมั่นของผู้มีชื่อว่าจะซื้อในราคา ที่สูงกว่าราคาที่ยขายทอดตลาดไม่ได้

---

คดีมีปัญหาในชั้นบังคับคดีก่อนศาลชั้นต้นจะสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้สู่ราคาสูงสุด ในวันขายทอดตลาดจำเลยที่ 1 และที่ 3 มาศาล เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลว่าจำเลยคัดค้านว่าขายได้ราคาต่ำไป จำเลยที่ 1

ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นอ้างว่า มีผู้มีชื่อซึ่งติดธุระไม่สามารถมาศาลได้จะซื้อทรัพย์สินในราคาสูงกว่าผู้สู้ราคาสูงสุดขอให้เลื่อนขาย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายหลังจากนั้น จำเลยที่ 1 ยื่นคำแถลงอ้างว่าเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด ราคาที่ขายต่ำไป ขอให้งดการขายไว้ก่อน ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยให้เหตุผลคัดค้านในการที่ศาลชั้นต้นจะสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดแต่เพียงว่าขายได้ราคาต่ำ จะมีผู้มีชื่อซื้อในราคาที่สูงกว่าผู้สู้ราคาสูงสุดก็เป็นแต่เพียงกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ หาได้แสดงหลักฐานอ้างอิงให้ศาลเห็นว่าขายได้ราคาต่ำไปกว่าความเป็นจริงหรือมีผู้ซื้อไปในราคามากน้อยเพียงไร เมื่อคดีได้ความว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้ของจำเลย ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้าสู้ราคาเป็นการชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า มีผู้สู้ราคาสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ก็ได้รายงานต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่า สมควรจะตกลงขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดหรือไม่ เมื่อไม่มีพฤติการณ์ส่อให้ศาลเห็นว่า การประมูลซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดรายนี้เป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดนั้น ต้องถือว่าการขายทอดตลาดเป็นอันสมบูรณ์แล้ว จำเลยจะมาขอให้งดการขายหรือยกเลิกการขายหรือมารื้อฟื้นให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่โดยแสดงราคาประเมินทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดรายนี้ของทางราชการว่ามีราคาสูงกว่าราคาที่ขายทอดตลาดหรือแสดงบันทึกคำมั่นของผู้มีชื่อว่า จะซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายทอดตลาดไม่ได้สรุปข้อวินิจฉัยดังกล่าวมา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ